

УДК 341.01

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**STATE SOVEREIGNTY
IN INTERNATIONAL LAW:
LEGAL FORM AND POLITICAL
CONTENT**

Полянский Виктор Владимирович
профессор, заведующий кафедрой
государственного и административного права
Самарского университета

Polyansky Viktor Vladimirovich
Professor, Head of the Department of State
and Administrative Law of Samara University
e-mail: polansky.v@gmail.com



Аннотация. Государственный суверенитет как принцип отношений между независимыми государствами со времени его утверждения в вестфальских соглашениях 1648 года прошел политическую трансформацию, которая существенно повлияла на его юридическую форму и политическое содержание. К настоящему моменту между ними имеется значительный разрыв, позволяющий сильным субъектам международного права, отрицающим ценность государственного суверенитета для международных отношений и продвигающим идею «ограниченного суверенитета», диктовать условия международного взаимодействия, подчинять своим целям и интересам слабые государства. В международных отношениях сильные государства при сохранении юридической формы государственного суверенитета в реальной политике опираются на некие «правила», на которых основан правовой порядок. В современных условиях сторонники идеи подлинного государственного суверенитета, используя легальные международные инструменты, должны бороться за внедрение в практику международных отношений принципа признания и уважения независимости суверенных государств.

Abstract. State sovereignty as a principle of relations between independent States has undergone a political transformation since its approval in the Westphalian Agreements of 1648, which significantly influenced its legal form and political content. To date, there is a significant gap between them, allowing strong subjects of international law, who deny the value of state sovereignty for international relations and promote the

Ключевые слова: международное право, государственный суверенитет, «ограниченный суверенитет», гарантии государственного суверенитета.

Keywords: international law, state sovereignty, «limited sovereignty», guarantees of state sovereignty.

Идея государственного суверенитета возникла и сформировалась в международных отношениях в эпоху локальных и глобальных конфликтов в целях урегулирования геополитических проблем в интересах государств. По сути, признавая именно государства, а не князей, субъектами межгосударственных, то есть международных отношений, она утвердилась как некий компромисс противоборствующих лидеров государств для того, чтобы снизить

экономические, социальные потери при достижении планируемых результатов по удовлетворению интересов государств и их лидеров. В рамках Вестфальского мира идея государственного суверенитета была оформлена двумя мирными соглашениями – Мюнстерским и Оснабрюкским, подписанными в 1648 году. С тех пор принцип государственного суверенитета не утратил своей актуальности, однако шла его трансформация, в некоторых аспектах – эрозия юридической формы и политического содержания; последнее все менее соответствовало изначальному замыслу суверенитета в международных отношениях как независимости публичной власти государства при принятии решений в международных отношениях. Этому способствовали изменения в системе субъектов международных отношений – появление крупных и не очень международных объединений, межгосударственных органов, негосударственных международных организаций вело к переосмыслению отдельных норм международного права и далеко не в пользу его укрепления как всеобщей ценности, лежащей в основе взаимодействия суверенных государств. Постепенно накапливался критический потенциал, ведущий к пренебрежению политическим содержанием при сохранении международно-правовой юридической формы государственного суверенитета.

Серьезным подрывом идеи государственного суверенитета в международных отношениях стало использование ведущими западными государствами произвольной, неопределенной содержательно терминологии для обозначения любых юридически значимых в международных отношениях явлений – некими «правилами», на которых основан правовой порядок. Эти правила не отменяют международное право, но при этом являются доминантой в регулировании поведения субъектов международных отношений. Такой подход позволяет на произвольной основе строить отношения между государствами фактически в системе «власть и подчинение», в которой власть принадлежит сильным государствам, способным держать в зависимости иные государства, формально суверенные,

но не обладающие гарантиями своего суверенитета. Для камуфлирования фактической зависимости таких государств разработана идея «ограниченного» суверенитета, очевидно предназначенная для оправдания позиций сильных государств, способных в любых условиях защитить свой суверенитет.

Сложившаяся в мировой практике система отношений сильных и слабых государств привела к противоречию юридической формы и политического содержания государственного суверенитета, хотя в международных правовых актах еще сохраняются нормы, устанавливающие правила, отражающие формальные характеристики государственного суверенитета как качества публичной власти государства, выражающегося в ее независимости во внешних, международных отношениях. В теории международного права и международных отношений по-прежнему сохраняется философское осмысление содержания государственного суверенитета как принципа независимости государства, его публичной власти, хотя реальная практика уже далека от такого понимания государственного суверенитета, что снижает правовую ценность этого принципа. Понимание идеи государственного суверенитета в значительной мере корректируется военными, экономическими возможностями государств, фактически определяющих характер международных отношений, диктующих слабым государствам алгоритм поведения в международных организациях, блоках и т.п. В практическом и политическом аспектах государственный суверенитет является инструментом проведения политики двойных стандартов. Примерами могут служить обстоятельства, связанные с международно-правовым статусом Косово, Приднестровья, Донбасса, Новороссии...

Борьба народов Донбасса, Запорожья и Херсонщины за собственную свободу, за сохранение жизни людей обострила проблему понимания и реализации международного права как регулятора отношений между государствами и народами. Принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года¹ приносится в жертву корыстным устремлениям отдельных стран.

Заинтересованные игроки мировой политики искусно жонглируют прописанными в Декларации принципами территориальной целостности государств, равноправия и самоопределения народов, извращая их толкование. Апеллируя к международному праву, адепты современного американского гегемонизма в действительности подменяют его на обозначенные претендентами на мировое господство «правила», которые сводятся к известной диктаторской формуле «друзьям – все, врагам – закон».

Они усиленно внедряют в практику международных отношений идею существования «ограниченного» суверенитета – не для всех, а только для слабых государств и народов. Свой же абсолютный суверенитет они без всяких доктринальных рассуждений защищают всеми средствами, в том числе угрозой применения ядерного оружия. Гегемон, лицемерно ссылаясь на неприкосновенность территориальной целостности, не считается с мнением народов, осмелившихся встать на защиту собственного достоинства, жизненно важных интересов.

Действительно, в Декларации осуждаются «действия, которые вели бы к расчленению или к частичному, или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств». Однако речь идет о государствах, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Про эту оговорку не вспоминают, как не вспоминают и о зверствах, творимых киевским режимом на территориях Донбасса после

¹ Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

организованного «демократами» «коллективного Запада» государственного переворота 2014 года.

Между тем в этом пункте Декларации заложено базовое понимание соотношения принципа территориальной целостности и принципа равноправия и самоопределения народов. И это не случайно. Именно равноправие и самоопределение народов есть выражение идеи соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, которая красной нитью проходит через текст Декларации.

И, конечно, не случайно в Декларации утверждается: «Каждое государство обязано содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод» в соответствии с Уставом ООН. И более того, создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение. Об этом США и их сателлиты предпочитают молчать, снабжая убийц мирных граждан оружием, направляя инструкторов и наемников для ведения боевых действий против народа, защищающего право на безопасную жизнь в собственном государстве. Наша задача сегодня – восстановить нормальное толкование международного права и добиться его применения в прямом, а не в извращенном виде, полностью связав руки адептам мирового гегемонизма.

Поэтому, опираясь на международные акты, народы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей реализуют свое бесспорное право выразить свою волю на референдуме, принять решение о самостоятельном существовании в рамках суверенного государства или стать частью другого государства, как это признается Декларацией о принципах международного права. Долг же России – «содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод» в соответствии с Уставом ООН.

Вопросы государственного суверенитета находятся в центре внимания Президента России В.В. Путина. И даже в рамках прямой линии общения с гражданами России по итогам 2023 года эта сторона функционирования государства не была обойдена, он сразу же обозначил наши приоритеты – его первые слова были о том, что существование России без суверенитета невозможно, должно делаться все, чтобы укреплялся общественный суверенитет, формировались другие гарантии суверенитета – это концептуальное направление российской внутренней и внешней политики. Тема суверенитета звучала и в контексте зарубежной практики реализации принципов суверенитета.

Затронут и вопрос о трудовой миграции – у населения есть озабоченность, особенно количеством, – у нас свыше 10 млн трудовых мигрантов (думается, цифра примерная). Это ставит вопрос о защите государственного суверенитета внутри России, поскольку присутствие на территории государства значительного количества населения, не имеющего политической связи с государством пребывания обособляет диаспорические группы национального, религиозного характера, опирающихся в своем поведении на ценности своего государства, откуда они прибыли, на управление «старших» представителей диаспор, которое не всегда поддается контролю со стороны публичной власти государства. Очевидно, что с точки зрения суверенных интересов государства такая ситуация не способствует укреплению управленческих инструментов (гарантий) государственного суверенитета. Конечно, отсутствуют четкие критерии меры возможного для безопасного суверенного функционирования государственной власти объема негосударственного, фактически иностранного (чужого) субстанциального элемента внутри государства. При этом иностранные граждане находятся под защитой своего государства, обладающего не только дипломатическими, но и геополитическими (обращение за помощью к враждебной России государствам) инструментами защиты своих граждан.

Политическое содержание государственного суверенитета с точки зрения международно-правовой нестабильно, зависит от геополитической конъюнктуры, реальных возможностей сильных государств выстраивать векторы глобальной политики, наличия военных, экономических и иных гарантий. Политическое наполнение механизма обеспечения независимости в международных отношениях государственной власти соответствующего государства предполагает наличие не только, и даже не столько, юридических гарантий, сколько реальных, фактических возможностей «пренебречь» угрозами со стороны акторов международных отношений. В данном случае возникает вопрос об эффективных, прежде всего, внутренних гарантиях защиты подвергаемых давлению интересов государства. Кроме военных средств в сочетании с экономической мощью ничего более эффективного в этом случае мировая практика не продемонстрировала. Означает ли это, что только военные инструменты способны безоговорочно обеспечить государственный суверенитет в рамках мирового противостояния? Скорее всего – нет. Мировая практика также показала, что в одиночку невозможно победить объединенного врага. Поэтому политика России по формированию международных объединений, опирающихся на принципы совместных действий по достижению мира, согласия, взаимной поддержки и выгоды в самых разнообразных сферах сотрудничества, является фактором усиления военных гарантий государственного суверенитета.

Вопросы государственного суверенитета проникают в самые различные сферы международных контактов, в частности в спорт, который по замыслу инициаторов возобновления Олимпийских игр должен быть свободен от политики. Между тем даже правовые основы олимпийского движения, составляющего важную часть международных отношений, не препятствуют попранию принципов суверенитета в рамках международного взаимодействия государств, вмешательству Международного олимпийского комитета во внутренние дела суверенных государств, как это делается

в отношении России, Беларуси. Гегемоны в мировой политике, каковыми себя считают сторонники «однополярного» мира, исповедуя двойные стандарты как принцип международных отношений, не утруждают себя необходимостью доказывания своей правоты – для них достаточно отсылки к некоему «правовому порядку, основанному на правилах», неизвестно кем, когда, в каком содержании установленным. Не гнушается коллективный Запад прямым обманом. Как это было сделано при заключении Минских соглашений, которые западные страны не собирались выполнять: «А Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня... Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время», – заявила бывшая канцлер Германии А. Меркель². Этот вопиющий пример демонстрирует полное неуважение к международному праву, использование ресурсов дипломатии в целях подрыва доверия в международных отношениях, попрание принципов суверенитета.

Вероломство не является исключительным приемом во внешней политике, в историческом прошлом цинизм и пренебрежение нормами международного права и морали в международных отношениях встречались, но по прошествии времени были осуждены мировым сообществом, признаны образцами аморальности, разрушения политической культуры этих отношений. Однако у таких принципов имеются продолжатели, более изощренные, готовые к любым действиям ради своей политической, экономической выгоды за чужой счет. По-прежнему доверие в отношениях суверенных государств по разрешению конфликтов по факту не является базовым принципом, на котором строится суверенная политика ради сохранения мира и защиты прав человека и гражданина.

² Меркель: Да, мы обманули Путина с Минскими соглашениями, чтобы выиграть время. URL: <https://eadaaily.com/ru/news/2022/12/08/merkel-da-my-obmanuli-putina-s-minskimi-soglasheniyami-chtoby-vyigrat-vremya>

Эти обстоятельства актуализируют проблему существования всей системы международного права. Необходимо ли оно, нужна ли борьба за его сохранение, совершенствование и единообразное применение (в том числе в части ответственности за нарушение норм международного права, в том числе и в части уважения суверенитета государств независимо от их размеров, экономической, военной мощи, блоковой принадлежности, других качеств)?

Подтачивает государственный суверенитет множество различных обстоятельств, например, финансового характера. Одним из признаков государственности является наличие у государства собственной валюты. Это заставляет государства, заявляющие о своем суверенитете, укреплять национальную валюту. Заботясь о формировании условий обретения свойств государственности в свое время Европейский Союз ввел общую валюту для государств-членов объединения, использование которой было обусловлено необходимыми финансово-экономическими параметрами развития государства. Возможно, это было связано с попыткой противостоять экспансии доллара как международной валюты, что должно было постепенно снижать уровень зависимости от гегемонистской политики США. Также это должно было продвигать Европейский Союз к формированию качеств государственности, а, следовательно, суверенности этого неординарного политического образования. Достичь этого Европейскому Союзу не удалось, несмотря на сильные позиции в экономике ведущих стран Европы.

Свежим примером важности финансовой независимости в части использования национальной валюты либо иного расчетного средства зарубежного происхождения стала идея вновь избранного президента Аргентины Хавьера Милея о замене национальной валюты долларом США, на что отреагировал Президент России В.В. Путин, отметивший, что «это суверенное решение каждой страны... Логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны»³.

³ Путин предостерег руководство Аргентины, что переход на доллар ведет к утрате суверенитета. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19536093>

Как заявил Президент, идти на это крайне опрометчиво. Поэтому Россия сейчас весьма осторожно действует по вопросу привязки своей финансовой политики в части использования расчетной валюты. Россия не отказывается от доллара, но нас ставят в условия ограничений, и чем больше мы используем национальную валюту, тем больше укрепляем собственный суверенитет. Президент России подчеркнул то обстоятельство, что валюта является инструментом гарантирования государственного суверенитета, его укрепления, она внутренний фактор внешней независимости в отношениях с другими государствами.

Претенденты на мировое господство используют различные поводы для подавления самостоятельности независимых государств, находящихся в сетях экономической зависимости от государств, обладающих высоким экономическим потенциалом, а главное – военными средствами поддержания своего господствующего положения в мире. Гегемонистская политика «центра силы» – США, не основана на уважении интересов своих союзников, их государственного суверенитета, для них важна защита интересов собственных международных монополий, сохранение и расширение пространства экономической и финансовой экспансии, подавление стремления самостоятельных государств к высокому уровню экономического развития на условиях равных конкурентных возможностей, как это пытается делать Китайская Народная Республика. По инициативе Д. Трампа, кандидата в президенты США, обсуждается введение санкций против стран, «которые ищут активные способы участия в двусторонней торговле» без доллара, он открыто заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара». «Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революции. Это будет удар по нашей стране», кроме того он обещал не допустить появления цифрового доллара⁴,

⁴ Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6666417>

а следовательно, будет препятствовать созданию в странах-членах БРИКС независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна.

Современное состояние международных отношений свидетельствует о том, что для гарантирования государственного суверенитета необходим комплекс ресурсов внутреннего и внешнего характера.

Одной из гарантий государственного суверенитета является политическая, социальная лояльность – доверие народа к публичной власти, единство и солидарность в глобальных вопросах внешней и внутренней политики. Непросто обеспечить такие качества социума, когда гражданское общество максимально фрагментировано, оппозиционное пространство политической жизни напряжено, при этом факторами такого напряжения являются не объективные обстоятельства, а внешнее мотивирование и стимулирование некоторой части акторов политических процессов – иностранных государств, их спецслужб, международных организаций, действующих в своих корыстных интересах, не соблюдающих международное право, договоры и иные международные договоры. Для продвижения своих интересов за рубежом иностранные государства используют внутренние антигосударственные ресурсы – прямых сторонников Запада, живущих за пределами или на территории своего государства, а также часть населения, заявляющую себя в качестве оппозиции.

Российская оппозиция в большинстве своем – слаба организационно, идеологически и политически, не имеет должной социальной опоры. Чтобы сохраниться в политическом поле, она вынуждена опираться на принцип отрицания, шумными заявлениями привлекать внимание внутри страны, а еще больше за пределами России. У значительной части оппозиционных сил нет возможности победить на выборах в любом случае, поэтому, например, используется технологический прием обвинения своих конкурентов и организаторов выборов в фальсификации результатов голосования, апелляции к зарубежным «кураторам», заявляющим, в свою очередь, о непризнании легитимности выборов и власти.

При этом некоторая часть внутренней оппозиции, осознавая перспективность своих попыток получить признание у избирателей, априори в унисон с покровителями в лице зарубежных государств, все выборы и юридические новации объявляла неприемлемыми, рассматривая это как информационный повод для самопиара и формирования у населения критического отношения к действующей власти в целом, а не только к конкурентам по выборам. И их не волнуют интересы избирателей, демократизация избирательного процесса, важен скандал, нагнетание конфликта. Для иностранных государств такая практика является способом вмешательства во внутренние дела суверенных государств, независимость которых формально признается в силу существования разного рода международных конвенций, договоров, международных избирательных стандартов. Последние применяются в своем противоположном значении с целью дискредитации демократических институтов суверенных государств, как это делается в последние десятилетия в отношении России. Такая практика в области применения норм международного права «сильными» государствами является яркой иллюстрацией противоречия между юридической формой и политическим содержанием принципа государственного суверенитета в международном праве.

Задача России и ее союзников сегодня – восстановить нормальное толкование международного права и добиться его применения в прямом, а не в извращенном виде.